



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

- | | | |
|---|-------------------------|----------|
| 1 | ניסים ביטון, | התובעים: |
| 2 | לידור ביטון, | |
| 3 | שגיב ביטון, | |
| 4 | דוד עברי, | |
| 5 | רוני גנגינה | |
| 6 | אלפסי נגריה היובל בע"מ, | |
| 7 | חיים בדוסה, | |

כולם באמצעות ב"כ עו"ד ד"ר אופיר מילר ושות'

נ ג ד

נכסי מלכת שבא אילת

הנתבעת:

באמצעות ב"כ עו"ד אורלי טננבאום ועו"ד נטע אוירבך

פסק דין

האם הנתבעת נחשבת כ"מתחזק" כמשמעותו בחוק המקרקעין תשכ"ט-1969 (להלן - "חוק המקרקעין").

רקע כללי וזהות הצדדים

1. עסקינן בפרויקט המצוי בגוש 40123 חלקה 5 הידוע כ"מלון מלכת שבא אילת" (להלן - "המלון") המשלב יחידות מגורי נופש במסגרת של מלון דירות, חדרי מלון ושטחים מסחריים נוספים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. המלון נבנה על ידי חב' מלכת שבא אילת בע"מ (להלן – "מלכת שבא אילת") וחב' אור ים בינוי ופיתוח בע"מ והחל את פעילותו בשנת 1999 תחת השם המסחרי "הילטון אילת מלכת שבא" וטרם נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים, אך אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם כבית משותף.
3. התובעים הם בעלי הזכויות והמחזיקים בשבע יחידות מגורי נופש שאותן רכשו במועדים שונים ממלכת שבא אילת (להלן – "התובעים").
4. הנתבעת, נכסי מלכת שבא אילת, היא שותפות שהוקמה על ידי מלכת שבא אילת ובעלי הזכויות במלון דאז, עם פתיחת המלון, במטרה לשמש חברת הניהול והאחזקה של המלון על-פי הסכמי ניהול שנחתמו בינה לבין בעלי היחידות, ביניהם התובעים (להלן – "הנתבעת"). מהות עיסוקה של הנתבעת כהגדרתה בנסח רשם החברות היא לעסוק "בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון - ניהול בתי מלון" (ראה נספח 1 לכתב ההגנה).
5. בעקבות החלטתה של כב' המפקחת על רישום מקרקעין בבאר שבע, ציפי קוינט שילוני, ובהמשך להחלטת הממונה על רישום מקרקעין מתאריך ל' בסיון תשפ"א (10.6.2021), ובהתאם לסעיף 75 (ב) לחוק המקרקעין, הועבר התיק לטיפול והחלטתי לדון בו מהשלב שבו הוא מצוי, קרי לאחר שהוגשו בו סיכומי הצדדים.
6. במוקד המחלוקת בין הצדדים ניצב מעמדה של הנתבעת כ"מתחזק" במובנו של מושג זה בחוק המקרקעין. שאלה זו, כפי שיפורט בהמשך, עולה בעיקר על רקע הודעה שנשלחה לתובעים בתאריך 26.12.16 ולפיה המלון סיים את התקשרותו עם חב' Hilton International Co. (להלן – "הילטון").
7. למען שלמות התמונה יצוין כי בגדרו של כתב התביעה שהוגש בתאריך ט"ו באלול תשע"ז (6.9.2017), מעבר למעמד הנתבעת כמתחזק, נתבקשו שני סעדים נוספים: צו לכינוס אסיפה כללית לשם בחירת נציגות מקרב בעלי היחידות ומינוי מתחזק, וצו לעיון בפנקס ההכנסות וההוצאות של הנתבעת, בחשבונות, בקבלות ובכלל המסמכים הנוגעים להם (להלן – "כתב התביעה"). עם זאת, במסגרת דיון ההוכחות שהתקיים בתאריך י"ב בטבת תש"פ (9.1.2020) (להלן: "פרוטוקול הדיון"), לפני כב' המפקחת על רישום מקרקעין בבאר שבע, הגיעו הצדדים להסכמות כי לשם בחינת הכנסותיה והוצאותיה של הנתבעת בקשר עם ניהול ותחזוקת המלון ימונה רואה חשבון ובזאת יבוא אל סופו הדיון בטענות התובעים בעניין זה, ובכך למעשה נותר לדון כאמור רק בשאלת מעמדה של הנתבעת כמתחזק.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

רקע עובדתי

8. מלון מלכת שבא אילת משלב פעילות מלונאית בהיקף כולל של 481 חדרים בחלוקה של 239 חדרי מלון ו- 242 יחידות המשמשות דירות נופש למגורים. מתוך 242 דירות הנופש, 135 יחידות ו-64 יחידות נוספות אשר לא נמכרו עדיין, מהוות חלק מהמאגר המלונאי המוצע לציבור. 7 היחידות שבבעלות שבעת התובעים הן חלק מתוך 43 יחידות שאינן כלולות במאגר המלונאי ומשכך, הן מוחזקות במשך השנה רק על ידי התובעים.
9. כאן המקום לציין כי מלון מלכת שבא אילת על פעילותו המתוארת, הוא מבנה אחד שאינו מחולק לאגפים וכולל רכוש משותף אשר משמש הן את יחידות הנופש והן את חדרי המלון. בגדרו של הרכוש המשותף נכללים בין היתר לובי המלון, הבריכה, המעליות, מערכות מיזוג אוויר, חדר מכונות, חדר חשמל, גנרטור ועוד, המשרתים את כל היחידות במלון ומתחזקים ללא כל אבחנה בין היחידות השונות.
10. במסגרת הסכמי המכר שנכרתו בין מלכת שבא אילת לבין התובעים, הסכימו התובעים למסור את מלאכת הניהול והאחזקה של השטחים והמתקנים המשותפים בידי חברת ניהול וחתמו על הסכמי ניהול ואחזקה כחלק בלתי נפרד מעסקת המכר (ראו סעיף 16.1 להסכם המכר, צורף כנספח ב' לתצהיר הנתבעת). הסכמים אלה צורפו כנספח ו' להסכמי המכר ונחתמו בין התובעים לנתבעת בתור חברת הניהול, במעמד רכישת היחידות (להלן – "**הסכם הניהול**").
11. בתאריך 26.12.2016, הודיע מנהלה הכללי של מלכת שבא אילת והנתבעת מר מיקי שניידר (להלן – "**שניידר**") לבעלי היחידות כי בתום השנה יבוא לסיומו הסכם הניהול מול הילטון וכי החל ביום 01.01.17 המלון ינוהל באמצעות חברת ניהול חדשה תחת השם "מלכת שבא אילת". חברת הניהול, כך נמסר בהודעה, תתבסס על צוות העובדים הקיים בראשותו של מר שניידר (ראו נספח יב' למוצגי התביעה).
12. יצוין כי בתאריך 06.03.19, כשנה וחצי לאחר המועד בו הוגשה התביעה, כונסה אספה כללית של בעלי היחידות כאשר על סדר היה, בין היתר, בחירתה של נציגות מקרב בעלי היחידות



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ואשרור הסכמי הניהול לתקופה נוספת. פרוטוקול האסיפה צורף לתצהירי הנתבעת (נספח 10 לתצהיר הנתבעת).

13. במסגרת דיון הוכחות שהתקיים בתאריך 9.01.20, העידו מטעם התובעים מר אלפסי אריה, בעל השליטה בנתבעת 6, ומטעם הנתבעת הגב' אורנה קרני המשמשת סמנכ"ל הכספים בחברה. עם סיום הדיון, קיבלו הצדדים הוראה לסכם טענותיהם בשאלה שנותרה במחלוקת, היא כאמור שאלת מעמדה של הנתבעת כמתחזקת המלון.

טענות התובעים בקצרה

14. לעמדת התובעים, בהתאם לפרסומים על אודות יחידות הנופש ובהתאם לאמור בהסכמי המכר והסכמי הניהול הרי שמערך הניהול והאחזקה של המלון ושל כלל הפרויקט הופקד בידי הילטון ולא בידי הנתבעת.

15. נסיבות הפסקת שירותי הניהול על ידי הילטון, אינם ברורים, עם זאת בחירתה של חברת ניהול חדשה שתבוא תחת הילטון מחוייבת כינוס אספה כללית וקבלת החלטה בידי בעלי היחידות על פי הרוב הקבוע בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.

16. הנתבעת לא עמדה בנטל להוכיח כי מעמדה בכל הנוגע לניהול ותחזוקת המלון הוא של מתחזק כמשמעו בחוק המקרקעין.

17. סעיף 6א (ג) לחוק המכר (דירות), התשל"ג-1973 (להלן – "חוק המכר") קובע כי תוקפה של תניה המגבילה את זכותם של בעלי דירות להביא לסיום חוזה ההתקשרות עם מתחזק כוחה יפה לתקופה של עד שלוש שנים. משכך, אף אם הסכמי הניהול מהווים בסיס למעמדה של הנתבעת כמתחזקת הרי שהמשך מינויה בתום תקופת שלוש השנים להתקשרות טעון היה קבלת החלטה על פי סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין.

18. סעיף 4 להסכם הניהול קובע כי הסכם זה יעמוד בתוקף כל אימת שהסכם ההתקשרות בין המלון ובין הילטון בתוקף. לשיטתם מדובר בתנאי מפסיק כמשמעו בסעיף 27(א) לחוק החוזים (חלק כללי), התשל"ג-1973 ומשעה שהתקיים, חדל הסכם הניהול לחול.

19. הנתבעת בחרה שלא להגיש תצהיר מטעם העדים הרלבנטיים להליך, ואף נמנעה לצרף מסמכים רלבנטיים כגון, הסכם ההתקשרות מול הילטון, הסכם הפסקת ההתקשרות, תשריט, או רשימת שטחים ועוד. כל אלו היו יכולים לשפוך אור על הסוגייה שבמחלוקת.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

20. הנתבעת לא מונתה כדין למתחזק. ההסכמים לא נתנו כל זכות לנתבעת או לגורם אחר, לקבוע את זהות חברת הניהול, במיוחד שמצוין בהם באופן מפורש כי הילטון תנהל ותרכז את הפרויקט.

21. אשר לאסיפה שנתכנסה בתאריך 06.03.19, טענו התובעים כי לא ברור מה חלקם היחסי של בעלי הזכויות שהשתתפו בה וכי פרוטוקול האסיפה אינו כולל את חילופי הדברים שנאמרו, ההצבעות שהתקיימו והחלטות שהתקבלו.

טענות הנתבעת בקצרה

22. הנתבעת מצידה סבורה כי סיום ההתקשרות מול הילטון, שהעניק לה את שמו המסחרי והציב סטנדרטים כלליים בכל הנוגע לניהול המלון, אינו מהווה שינוי נסיבתי ביחס למעמדה כמתחזק של כלל המלון למן תחילת פעילותו ועד כה.

23. מלאכת הניהול והאחזקה הייתה מאז ומעולם עסקה של הנתבעת ומעמדה כמתחזק עולה לא רק מההסכמים החתומים אלא אף מהתנהגות הצדדים במשך השנים.

24. בחתימתם על הסכמי המכר, ידעו התובעים היטב כי מדובר ברכישת יחידת נופש שהיא חלק מפרויקט מלונאי השונה במהותו מפרויקט מגורים רגיל ועקב מורכבותו נתנו התובעים למלכת שבא אילת, שיקול דעת בלעדי בבחירת חברת הניהול ומשכך מושתקים כיום להעלות טענות נגד תניה זו.

25. מאז החל המלון פעילותו הנתבעת היא זו שבפועל אמונה על ניהולם ואחזקתם של השטחים והמתקנים המשותפים וזאת הן על פי הסכמי המכר עליהם חתמו הן על פי הסכמי הניהול שנכרתו בינה לבין התובעים ויתר בעלי היחידות באופן פרטני והן על פי התנהלות הצדדים במרוצת השנים.

26. אשר להסכמי הניהול נטען כי אלה מציינים, שחור על גבי לבן, כי הנתבעת תשמש חברת הניהול והאחזקה של כלל הפרויקט וכי הוכח שבכל הזמנים הרלוונטיים לתובענה התובעים שילמו את חלקם בדמי הניהול והאחזקה במישרין לנתבעת.

27. התנאי הקבוע בסעיף 4 להסכמי הניהול אינו מהווה תנאי מפסיק כשיטתם של התובעים אלא נועד ליתן מענה לשינויים ולתמורות שיחולו במשך השנים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

28. בהתאם לחוק המקרקעין רשאים רוב בעלי הדירות ששני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם להחליט בדבר התקשרות עם מתחזק. לעניין זה מלכת שבא אילת היא שמחזיקה ברוב שטחי המלון וככזו היא מהווה גורם בלבדי לצורך בחירתה של הנתבעת כמתחזק ומשכך, יש לדחות את התביעה נגד הנתבעת ולחייב את התובעים בהוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין.

29. ייחודיותו של הפרויקט ומבנהו אינם מאפשרים הבחנה בין פעילותו המלונאית ובין יחידות הנופש לצורכי ניהול ואחזקת הרכוש המשותף.

דיון והכרעה

30. כאמור, השאלה הדורשת הכרעה במקרה הנדון נוגעת למעמדה של הנתבעת, חברת ניהול, (שהוקמה על ידי המחזיקים ובעלי המלון מיום פתיחתו) האם נחשבת כגוף "מתחזק" על פי חוק המקרקעין, אם לאו.

31. בעניינו, אומנם המלון אינו רשום כבית משותף, אך אין מחלוקת כי הוא ראוי להירשם כבית משותף, ואף קיימת התחייבות מצד מלכת שבא אילת, לרשמו כבית משותף (סעיף 13.1 להסכם המכר).

32. סעיף 4 לחוק הבתים המשותפים תשכ"א-1961 [נוסח משולב] (להלן-"חוק בתים משותפים") הגדיר המחוקק תנאי הסף לבית הראוי להירשם כבית משותף:

"בית שיש בו שתי דירות או יותר, ובו מחיצות המבדילות בין דירה לדירה במידה המאפשרת זיהויה של כל דירה בהתאם לתשריט שנתאשר על ידי הועדה המקומית לבניה ותכנון עיר, ראוי להירשם בפנקס."

על כן, נקודת המוצא היא כי אף על פי שעדיין לא נרשם המלון כבית משותף, ראוי הוא להירשם כאחד כזה.

הגדרת מתחזק בהתאם לחוק המקרקעין



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

33. סעיף 71(ב) לחוק המקרקעין מסדיר את ניהול הרכוש המשותף על ידי מתחזק:

"71(ב) (1) בעלי הדירות רשאים לקבוע, בתקנון או בהחלטה שהתקבלה ברוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מי שבעלי הדירות יתקשרו עמו למטרה כאמור (בחוק זה – מתחזק).

(2) החלטה לענין התקשרות עם מתחזק מסוים או לענין החלפתו תתקבל בידי בעלי הדירות שיותר ממחצית הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם."

34. סעיף 71(ב)(1) קובע כי מינויו של מתחזק בבית ייעשה באחת משתי דרכים: האחת, באמצעות הוראה בתקנון של הבית, והשנייה, על ידי החלטה שהתקבלה על ידי רוב של בעלי הדירות ששני שלישים של הרכוש המשותף צמודים לדירותיהם.

35. בפסיקה אף נקבעה דרך נוספת, באמצעות כריתת הסכמים פרטניים בין הגוף המתחזק ובין בעלי היחידות בבית המשותף, הסכמים אשר יחייבו את אותם בעלי יחידות שכרתו את ההסכם (ראו: עש"א (הלכת קניון לב כרמיאל, בפסקה 19; 45124-10-13 ועד לב העיר חיפה בע"מ נ' ביטון יולנדה (נבו, 27.5.2014)).

36. סעיף 6א לחוק המכר, שכותרתו "קביעת מתחזק", התייחס המחוקק למתחזק כדלקמן: "לא יקבע מוכר בחוזה המכר או בתקנון, כי הניהול וההחזקה התקינה של הרכוש המשותף, כולם או רובם, יתבצעו על ידי מתחזק, אלא אם כן נכללו בחוזה המכר פרטים הנוגעים למתחזק, לרבות זהותו ותנאי ההתקשרות עמו".

37. כאמור לעיל, שלוש דרכים אפשריות למינויו של מתחזק. האחת - בתקנון המוסכם, השנייה - בהחלטה לפי הרוב הדרוש והשלישית בהסכמי מכר פרטניים.

38. בעניינו המסלול ההסכמי הוא המסלול הרלבנטי שיש לבחון. וליתר דיוק, האם במסגרת ההסכמים שנכרתו בין הצדדים, הוסכם כי הנתבעת תשמש "מתחזק".



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ההסכמים שבין הצדדים

39. כאמור בחלק העובדתי, כל אחד מהתובעים, חתם הן על הסכם רכישה, והן על הסכם ניהול. במאמר מוסגר יצוין כי חלק מהתובעים קנו את יחידותיהם כ"יד שנייה", אך אין לכך משמעות לענייננו שכן רוכש דירה כזה, בא לכל דבר בנעליו של הבעלים הקודם, שממנו רכש את הדירה, כך גם העידו התובעים עצמם (פרוטוקול הדיון, עמ' 4 ש' 26-28), וכך גם קובעת הפסיקה (ע"א 402/80 "אתגר" הקלוב הישראלי החדש למסחר ביהלומים בע"מ נ' מ.ב.א. החזקות ונכסים בע"מ, לה(3) 309 (1981)).

40. קודם שתפורט סקירת ההסכמים, אני מוצא להקדים סקירה נורמטיבית קצרה בקשר למשמעות המשפטית של ההסכמים. בסקירה כאמור יהא להקל על הבנת הטיעונים ומעבר לכך, בהתוויות שיוסקו ממנה יהא למקד את ההכרעה בטיעונים הרלוונטיים ולצמצם את היריעה.

41. מושכלות יסוד הן כי משחתמו הצדדים על החוזה, עומדים הם בחזקתם שהסכימו לכל האמור בו, לשבט או לחסד [ע"א 1/84 נתן נ' סטרוך, פ"ד מב(1) 661, 670 (19.4.1988); ע"א 16/80 לולו נ' סלומון, פ"ד לו(4), 70, 74-75 (18.9.1983)]. כאשר לשון החוזה היא "כלי הקיבול" של אומד דעת הצדדים, התוחם את גבולות הפרשנות ואינו מאפשר לייחס לחוזה פרשנות שאינה מתיישבת עם לשונו [דנ"א 2045/05 ארגון מגדלי ירקות-אגודה חקלאית שיתופית בע"מ נגד מדינת ישראל (11.5.2006); ע"א 8836/07 בלמורל השקעות בע"מ נ' כהן (23.2.2010)].

42. כמו כן יש לזכור כי חזקה לפיה פרשנות החוזה היא זו התואמת את המשמעות הפשוטה, הרגילה והטבעית של הכתוב, היא המשמעות האינטואיטיבית הקמה עם קריאת לשון החוזה על רקע הקשר הכללי [ע"א 4628/93 מדינת ישראל נ' אפרופים שיכון ויזום (1991) בע"מ, מט(2) 265 (1995); רע"א 3961/10 המוסד לביטוח לאומי נ' סהר חברה לתביעות בע"מ, בפסקה 15 (26.2.2012); גרשון גונטובניק "מחשבות אודות פרשנות, פרשנות חוזים וגבולותיה" המשפט יח 105, 129 (תשע"ד); ע"א 8080/16 עמודי שחף בע"מ נ. פינקל יוסף, בפסקה 12 (8.8.2018)].



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

43. וכן, יתכנו נסיבות שבהן התנהגות הצדדים לאורך תקופה מלמדת כיצד הם בעצמם מבינים את החוזה שעליו חתמו, לרבות זניחתו ופגיעתו אף ללא צורך בהודעת ביטול [ע"א 156/76 שטרן נ' פרידמן, פ"ד לא (1) 572, 577 (1976); ע"א 403/63 זאב תמיר (הוכמן) נ' ישראל שמאלי, פ"ד יח (1) 47, 53 (1963); ע"א 3860/09 קרן קיימת לישראל מינהל מקרקעי נ' קרן היסוד, בפסקה 8 (12.1.2014)]

44. כאמור, אין מחלוקת כי מי שחתם על ההסכמים היו מצד אחד הנתבעת, ומצד השני התובעים בין כרוכשים ישירים ובין כמי שנכנסו בנעליהם של הבעלים שקדמו להם. עוד אין חולק כי הילטון לא הייתה צד להסכם, במובן זה שהילטון לא חתמה מעולם על הסכם הניהול מול התובעים.

45. סעיף 1.9 להסכם הרכישה מגדיר את חברת הניהול - "כאמור בסעיף 16."

46. סעיף 16 להסכם הרכישה, שכותרתו "הסכם ניהול וחברת ניהול" סעיף 16.1 קובע כך: "במעמד חתימת הסכם זה מתחייב הרוכש לחתום על הסכם ניהול המצורף כנספח ו' להסכם זה." סיפת סעיף 17 שכותרתו "אחזקת היחידה הבניין והפרויקט" קובעת כך: "(הרוכש) יענה לכל דרישה של חברת הניהול ושל רשות מוסמכת ביחס לשמירת הבניין ו/או הפרויקט וסביבתו ואחזקתם התקינה של הבניין והפרויקט כולל הרכוש המשותף והמתקנים המשותפים לרוכש ולאחרים."

47. בהקדמה להסכם הניהול צוין כי: "והואיל והחברה (מלכת שבא אילת - מ.פ.) חתמה על הסכם עם Hilton International Co (להלן - 'הילטון') לפיו בכפוף להוראות ההסכם האמור, הילטון תנהל ותרכז, באופן בלעדי, את שירותי האחזקה והניהול של כלל הפרויקט חברת הניהול ו/או כל חברת ניהול אחרת אשר תיקבע ע"י החברה." (ההדגשה שלי מ.פ.)

48. בהמשך, במסגרת סעיף 4 להסכמי הניהול, צוין כי: "הרוכש מצהיר כי הודע לו כי החברה התקשרה עם הילטון בהסכם לתקופה של עד 30 שנה. הרוכש מוסיף ומאשר כי הודע לו שבשל תקופת ההתקשרות הארוכה נקבעה נוסחה לחישוב דמי הניהול המירביים לכל



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תקופת הניהול כפי שיפורט להלן. הרוכש מצהיר ומתחייב לאור האמור לעיל כי לא תהיה לו כל טענה ו/או תביעה ו/או תלונה בקשר עם תקופת הסכם הניהול הנזכרת לעיל.

למען הסר ספק מובהר בזאת כי הסכם זה יהיה בתוקף כל עוד ההסכם בין החברה לבין הילטון בתוקף.

49. עיון וקריאת ההסכמים מעלה שאין חולק על כך שכל בעלי היחידות, לרבות התובעים, חתמו במסגרת הסכמי המכר על נספחיו של החוזה והסכם ניהול מול הנתבעת, הן כרוכשים ישירים ממלכת שבא אילת והן כרוכשים "יד שניה" שנכנסו בנעלי הרוכש המקורי להסכמים הללו. ההתקשרות החוזית בין התובעים לא הייתה מול הילטון אלא מול מלכת שבא אילת והנתבעת – חברת הניהול.

50. אף התנהלות הצדדים והתנהגותם לאורך השנים, מעידות כי החל למועד שבו החל המלון פעילותו הייתה הנתבעת במעמד מתחזק כמשמעו בסעיף 71(ב) לחוק המקרקעין. שכן לא רק שההסכם נחתם במישרין עם הנתבעת, לא רק שכספי דמי הניהול שולמו על ידי התובעים במישרין לנתבעת (פרוטוקול הדיון, עמ' 4 ש' 42-44), אלא שהנתבעת עצמה ועובדיה סיפקו בפועל את שירותי הניהול (ראו סעיף 18 לתצהיר הנתבעת, שלא נסתר על התובעים). ואף התובעים הודו במסגרת עדותם, כי למעשה לא היה כל שינוי בהתנהלות מולם לאחר עזיבתה של הילטון (פרוטוקול הדיון, עמ' 7 ש' 10-1).

51. כל אלו מעידים כי התובעים ראו בנתבעת "מתחזק" לכל דבר ועניין [עש"א 5336-06-09 ניהול שנקר 4 הרצליה בע"מ נ' אבי זלצמן, בפסקאות 10-11 (נבו, 29.09.09); תא"מ 6420/07 מירב מגדל מבוא ירושלים אחזקות בע"מ נ' סימה ציליק (נבו, 22.10.10)].

52. אשר לטענת התובעים לפיה הוצהר בהסכמי הניהול כי הילטון תנהל ותרכז את שירותי הניהול והאחזקה של כלל המלון, מקובלת עלי טענת הנתבעת לפיה לשון ההסכמים ברורה ואינה מותירה מקום לפרשנות יצירתית בדבר זהותה של הנתבעת כחברת הניהול. בהסכמי המכר הפרטניים התחייבו התובעים ונתנו את הסכמתם הבלתי חוזרת כי הסכם הניהול



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שנחתם בינם לבין הנתבעת יהיה חלק בלתי נפרד מהתקנון המוסכם. כך שגם אם קיימת אי בהירות בלשון הסכם - ואיני קובע כי כך היה - גם אומד דעת הצדדים מובילה למסקנה כי התובעים הסכימו למעמדה של הנתבעת כמתחזק.

53. כמו כן, התחייבו התובעים בחוזה המכר להיענות "לכל דרישה של חברת הניהול בכל הנוגע לאחזקת התקינה של הבניין ו/או הפרויקט וסביבתו ואחזקתם התקינה והפרויקט כולל הרכוש המשותף" (ס' 17 לחוזה המכר) ואף הסכימו כי "חברת הניהול תערך ותקיים בשם נציגות הבית המשותף את הביטוחים המפורטים בהסכם הניהול" (ס' 18). כך שהלכה למעשה, הנתבעת הייתה זו שדאגה למעשה לתחזוקת המלון מיום פתיחתו ולא הילטון.

54. כמו כן, לא נסתרה עמדת הנתבעת לפיה השימוש בסימן המסחרי של הילטון נועד אך לצורכי מיתוג. בהקשר זה הפנתה הנתבעת לפסק דינו של בית משפט השלום (כב' הש' י. חסדיאל) אשר ניתן בהליך קודם שניהלה נגד התובע 7 חיים בדוסה במסגרת תא"מ-30798-04-17 **נכסי מלכת שבא - אילת שותפות מוגבלת נ' בדוסה** (פורסם בנבו, 10.03.19) שצורף כנספח 6 לתצהירי הנתבעת. באותו עניין קבע בית המשפט כי: "... נהיר כי לא נחתם כל הסכם בין הנתבע לבין הילטון, וכי הצדדים להסכם עליו חתם הנתבע הינם הנתבעת מצד אחד, והנתבע מן הצד השני, ועת התובעת היא שמוגדרת בו כ'חברת הניהול'". דעתי כי דברים אלו יפים ונכונים אף לענייננו נוכח הקרבה המשפטית וזהות העניינים בין הצדדים להתדיינות וכעולה כאמור מלשונם הברורה של הסכמי הניהול.

55. גם בטענה שלפיה הוראת סעיף 6א (ג) לחוק המכר מחייבת הייתה קבלת החלטה פוזיטיבית לצורך המשך מינויה של הנתבעת כמתחזק לאחר שלוש השנים הראשונות להתקשרות בהסכמי הניהול לא מצאתי שיש כדי לסייע לתובעים בנסיבות העניין. הסעיף אומנם קובע כי "תוקפה של תניה בחוזה ההתקשרות הראשון עם מתחזק לפי סעיף קטן (א), השוללת או המגבילה את הזכות של נציגות הבית המשותף או של בעלי הדירות להביא את החוזה לסיום, אין כוחו יפה לתקופה העולה על שלוש שנים מיום תחילת הניהול וההחזקה על ידי המתחזק, אלא אם כן החליטו בעלי הדירות בבית המשותף, ברוב הקבוע בסעיף 71(ב)(1) לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969, להאריך את תוקף חוזה ההתקשרות, בתום שלוש השנים האמורות, לתקופה שתיקבע על ידם." אולם הוכח בפניי כי התובעים קיבלו



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

על עצמם את הסכמי הניהול והמשיכו לשלם מכוחם את דמי הניהול אף לאחר התקופה של שלוש השנים הראשונות להתקשרות עם הנתבעת (ראה לדוגמה העתק חשבוניות שהוצאו לתובעים - נספח 3 לתצהירי הנתבעת וכן עדותו של מר אלפסי אריה מיום 09.01.20 - פרוטוקול עמ' 4 ש' 37-39). כך שבהתנהגותם של התובעים עצמם, יש הוכחה כי הם ראו בנתבעת כמתחזק.

56. ניסיונם של התובעים להיבנות בהקשר זה מהוראת הסכמי הניהול שלפיה תוקפם של ההסכמים מותנה בתוקפו של הסכם ההתקשרות בין המלון להילטון לא יכול לעמוד. להווי ידוע כי הוראות חוק המכר דירות הן קוגנטיות ואינן ניתנות להתנאה אלא לטובת הקונה (סעיף 7א (א)) לחוק המכר). לא נטען וממילא לא הוכח כי הייתה כל מניעה מצד התובעים להביא לסיום ההתקשרות עם הנתבעת בחלוף שלוש השנים הראשונות להתקשרות. משעה שבחרו בעלי היחידות – ביניהם התובעים – שלא לעשות כן, אין להם אלא להלין על עצמם, ויש לראות בהתנהגותם לאורך השנים ככזו המעידה, שהסכם ההתקשרות היה לטובתם, ומשכך לא ראו לנכון להביא לסיומו בדרך כלשהי.

57. גם ניסיונם של התובעים להיבנות בהקשר זה ממכתבו של הבלתי משפטי של מר שניידר ראוי שידחה מפני התנהלות הצדדים בפועל. שהרי הנתבעת קיבלה את הסמכויות בבניין בהתאם למערכת החוזים שנחתמה בין התובעים לבין חברת מלכת שבא אילת ובינה.

58. חיזוק למסקנתי זו אפשר למצוא על דרך האנלוגיה המקובלת בין מעמדו של מתחזק למעמדה של נציגות הבית המשותף. יפים בהקשר זה דבריו כבוד המפקח לשעבר על רישום מקרקעין שלומי הייזלר: **"כפי שעולה מהוראות החוק (חוק המקרקעין – מ.פ.) ומדברי ההסבר לו, בחירת מתחזק לבית המשותף אינה עניין של מה בכך, ונקבע כללים מיוחדים לבחירתו. הטעם לכך ברור – קביעת מתחזק לבית משותף, מביא לכך שגוף שהינו גורם זר לבית המשותף, ינהל וייקבע את סדרינו. למעשה, לגורם שנבחר כמתחזק, מוענקות סמכויות בסיסיות המשיקות לא מעט לסמכויותיה של הנציגות, ובכך הופך המתחזק לחלק מאושיית הבית המשותף. בתוך כך, המתחזק רשאי לנקוט הליכים משפטיים כנגד בעלי הדירות מכח תפקידו בבית המשותף, וזאת ללא קשר לעילות חוזיות כאלה ואחרות**



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שיש לו כנגד בעל דירה, ואף אם אין בינו לבין בעל הדירה חוזה כלשהו" (ת"א 58/11 (מפקח על רישום מקרקעין) א.ד.מ.ש אחזקות וניהול בע"מ נ' שמרדן חברה לבנין והשקעות בע"מ (פורסם באתר משרד המשפטים, 11.11.13)).

59. בהתאם לאנלוגיה זו סבורני כי כשם שחוק המקרקעין אינו מכיר מצב של העדר נציגות (ראו סעיף 15(ג) לתקנון המצוי שבתוספת לחוק המקרקעין) ומי שטוען כי הנציגות אינה הנציגות החוקית, עליו להראות נציגות אחרת הפועלת לניהולו התקין של הרכוש המשותף (תשלום חשבונות, ניקיון וכיוצא'י) ואשר כלפיה מקיימים בעלי הדירות את חובותיהם. [עש"א (מחוזי חי') 9047-03-19 **תמר ארביב נ' נציגות הבית המשותף ברח' פיינברג 1, חדרה** (נבו 28.04.2019); (המפקח על המקרקעין רחובות) 545/18 **כהן לוי סיגלית סיגל נ' נציגות הבית המשותף/רח' אריה בן אליעזר 32 ראשל"צ**, בפסקה 40 (נבו, 25.04.2021); (מפקח על רישום מקרקעין) 496/11 **נציגות הבית המשותף רחוב משמר הירדן 35 תל אביב נ' יוסף חלפון (חורב)** (נבו, 15.02.12) (25.11.10)] כך גם בענייני, התובעים לא הציגו מי לשיטתם הוא מתחזק, במקום הנתבעת או במקום הילטון.

60. דברים אלו מקבלים משנה תוקף, שעה שאין מחלוקת עובדתית כי המלון על פעילותו כולל רכוש משותף שעיקרו משמש הן את יחידות הנופש והן את יחידות האירוח ובגדרו נכללים לובי המלון, הברכה, המעליות חדרי המערכות ועוד (ראו סעיף 13 לסיכומי התשובה מטעם התובעים). במצב דברים זה ברי כי אי אפשר לקבוע, אף לא מן הבחינה הנורמטיבית, כי חל שינוי נסיבתי בנוגע למעמדה של הנתבעת כמתחזק של כלל המלון כל אימת שלא נבחרה חברה אחרת תחתיה. כמו כן, אי אפשר להכיר מצב של העדר מתחזק וכי כל אימת שמתחזק הבית לא חדל מתפקידו, לא נגרע מעמדו ככזה אלא בהחלטה של בעלי הדירות בדבר החלפתו באחר. מסקנה זו מתחייבת אף ביתר שאת נוכח ייחודיותו ומורכבותו של הבית המשותף בו עסקינן.

61. ולפיכך אני מקבל את טענות הנתבעת וקובע כי בכל הזמנים הרלוונטיים לתביעה היה מעמדה של הנתבעת כשל מתחזק במובנו על פי חוק המקרקעין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

62. בנוסף לכל אלו, ומבחינת למעלה מהצורך, אני סבור כי התנהגותם של התובעים במשך השנים, יצרה "השתק שיפוטי" המונע מהם לטעון טענות סותרות נגדו. דוקטרינת ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת לטענות שהועלו בפני ערכאות השיפוט בלבד, והיא חלה אף על טענות עובדתיות סותרות שהועלו שלא לפני הערכאה השיפוטית. כך למשל בפסק הדין בעניין ע"א 732/15 פקיד שומה נ' **בנלי טל**, בפסקה 7 (נבו 21.03.2016), נקבע כי "דוקטרינת ההשתק השיפוטי אינה מוגבלת לטענות שהועלו בפני ערכאות השיפוט בלבד, והיא חלה אף על טענות עובדתיות סותרות שהועלו בפני הרשויות, ובכלל זה על טענות שהעלה נישום בפני רשות המיסים". פסיקה מאוחרת יותר אף הרחיבה את כללי ההשתק השיפוטי למצגים שהציגו בעלי דין כלפי נושים בהליך שלא היה שיפוטי, כאשר בהליך השיפוטי, הציגו מצג סותר (ע"מ (מרכז) 44903-01-15 **איתי ליברמן נ' פקיד שומה נתניה**, בפסקאות 24-15 (נבו, 8.11.16). כמו כן, הפסיקה במהלך השנים אף רככה את הדרישה שהייתה בעבר ולפיה דוקטרינת ההשתק השיפוטי מחייבת כי טענתו החדשה של בעל הדין עומדת בסתירה לטענה קודמת, אשר יצרה לאותו בעל דין טובת הנאה או הקלה (prior success rule) וכיום אין דרישה לכך שכן חובת תום הלב וההגינות לא דורשים כתנאי מוקדם הצלחה קודמת [רע"א 8297/12 **הפניקס הישראלי לביטוח בע"מ נ' המוסד לביטוח לאומי**, בפסקה 13 (נבו, 16.7.13)].

63. התפתחות הפסיקה מראה, כי עיקרון ההשתק השיפוטי הורחב באופן ניכר עם השנים. עיקרון זה יפה אף במקרים שבהם טענותיו של צד להליך, סותרות באופן מובהק, את התנהגותו המובהקת לאורך השנים. **ובמיוחד לענייננו** - הן העובדה כי הסכם הניהול נחתם בין התובעים לנתבעת, והן העובדה כי במהלך שנים רבות הוציאה הנתבעת לתובעים חשבוניות מס, כאשר אומנם גם הלוגו של הילטון הופיע עליהן אך שמה של הנתבעת מתנוסס עליהן והיא זו שהוציאה אותן ולא הילטון וכן העובדה, שהכספים הועברו על ידי התובעים במשך כל השנים לנתבעת ולא להילטון (נספח 3 לתצהיר הנתבעת; פרוטוקול הדיון עמ' 5 ש' 15-35), מקימות השתק שיפוטי נגד התובעים אשר למצער, מחייב את התובעים להסביר מדוע שילמו כל השנים לנתבעת ולא להילטון, אם הם סבורים כי לנתבעת אין כל מעמד. אף כאמור, התובעים לא נתנו כל הסבר מניח את הדעת לעניין זה.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 2/145/2017

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

64. אשר לטענת התובעים לפיה היה צורך באסיפה כללית לצורך מינוי מתחזק, ומשאסיפה כזו אכן התקיימה בתאריך 6.3.2019, מהווה הדבר לטענתם הודאת בעל דין. אני סבור כי יש בטענת התובעים משום טענה של דבר והיפוכו ואסביר: מצד אחד בכתב התביעה נטען על ידם כי מינוי מתחזק יש לבצע רק באמצעות כינוס האסיפה הכללית (סעד ב' בעמוד הראשון לכתב התביעה, וסעיף 28 לכתב התביעה). מצד שני, כאשר התכנסה האסיפה הכללית, כשאחד מהנושאים שעל סדר יומה היה מינוי נציגות - כאשר אין מחלוקת כי התובעים הוזמנו להשתתף באותה אסיפה כללית, אך במסגרתה סירבו למנות נציגים מטעמם (סעיפים 84-85 לתצהיר הנתבעת שלא הוכחו על ידי התובעים) - כיום טוענים התובעים כי עצם כינוס האסיפה הוא הודאת בעל דין. טענת התובעים מזכירה את הדברים שנאמרו על ידי כב' השופט רובינשטיין בעניין ע"א 8301/04 פקיד השומה למפעלים גדולים נ' פי גלילות (נבו, 28.10.2007): **"והריהי איפוא כאותו אדם הבא לשכור דירה ברחוב הירקון בתל-אביב ושואל את המשכיר, היש בדירה משב רוח בקיץ מהים? המשכיר אומר, בודאי, הנה הבית והנה הים, ואז שואל השוכר, היש טחב בחורף מהים? והמשכיר משיב: חלילה, איפה הבית ואיפה הים? כך, אוחזת המערערת בחבל בשני קצותיו כאמור, וטוענת דבר והיפוכו במקומות שונים... אם נרצה, לפנינו השתק שיפוטי ככל משפטו וחוקתו".** כל זאת שבהסכמת הצדדים כפי שהיא באה לידי ביטוי בפרוטוקול הדיון מתאריך 9.1.2020, ממילא הסכימו התובעים לוותר על סעד זה, ולהותיר רק את שאלת מעמדה של הנתבעת כ"מתחזק".

65. לפני סיום, מקובלים עלי טענות הנתבעת, לפיה התובעים ביקשו במסגרת סיכומיהם סעדים שלא נזכרו בכתב התביעה כגון בחירת נציגות חדשה, מינוי נאמן לניהול הכספים, וסעד של העברת פרטי הקשר של כלל בעלי הזכויות לידי התובעים. כידוע, הכלל הרחב המקובל במשפטנו אוסר באופן עקרוני על הרחבת חזית או שינוי חזית. משמעות הדברים היא שכתבי הטענות תוחמים את גבולות המחלוקת בין הצדדים, ועל המשפט להתנהל בתוך המסגרת העובדתית והמשפטית שהותוותה בכתבי הטענות [ע"א 2976/12 בר אל נ' קאופמן, בפסקה 15 (נבו, 23.11.2014); ע"א 1653/08 ליפץ נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 5 (4.7.2011); ע"א 8168/03 ארנון נ' חשמל זועבי בע"מ (8.11.2009)].

66. הלכה היא כי בית המשפט אינו מוסמך לפסוק לתובע סעד שלא נתבע על ידו. עם זאת נקבע בפסיקה כי בנסיבות מיוחדות רשאי בית המשפט ליתן לתובע סעד שלא התבקש-הפסיקה מנתה שלושה תנאים אשר בהתקיימם, במצטבר, אפשר להפעיל כלל זה. התנאי האחד הוא,



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כי הצדק או הצורך ללבן את השאלות המהותיות שבמחלוקת מחייבים את מתן הסעד אף על פי שלא התבקש ; השני הוא כי מדובר בסעד הנובע ישירות מן הסעד והשלישי הוא כי כל העובדות הדרושות להענקת הסעד בוררו, ובפני בית-המשפט מונחות כל הראיות המאפשרות לו ליתן הכרעה לגבי הסעד הנוסף, עד כי אין עוד צורך בקיומה של התדיינות נוספת [ע"א 69/98 **נהאד מחמד אסעד מחאג'נה נ' לביבה מחאג'נה**, בפסקה 12 (נבו 08.06.2005) והאסמכתאות שם]. בענייננו, התובעים לא הוכיחו כי הם ממלאים אחר תנאיי אותן נסיבות מיוחדות וחריגות כפי שהותוו בפסיקה, וממילא משנדחה הסעד העיקרי, אין צורך להידרש לסעדים נוספים אלו.

סיכום:

67. לסיכום – טענות התובעים נדחות. מעמדה של הנתבעת היא כשל "מתחזק" לעניין חוק המקרקעין.

לעניין הוצאות ההליך

68. נקודת המוצא בפסיקת הוצאות, היא כי בעל דין שזכה בהליך, יזכה בהוצאות שהוציא לשם קידום ההליך, כאשר הדבר נועד למנוע חסרון כיס של הזוכה, להרתיע תובעים בכוח מנקיטת הליכי סרק ולעודד נתבעים בכוח להימנע מהתגוננות סרק, כאשר העיקרון הוא שהוצאות המשפט הנפסקות צריכות להיות מידתיות להליך עצמו ולמהותו (ע"א 9648/16 **אורחייטק GIS בע"מ נ' חן אביטן משרד עורכי דין**, בפסקה 67 (נבו 28.2.2018) ; רע"א 7650/20 **Magic Software Enterprises Ltd נ' פאיירפלאי בע"מ**, בפסקאות 9-11 (נבו 28.12.2020)).

69. תקנה 151(א) לתקנות סדר הדין האזרחי התשע"ט-2018 (להלן-"**התקנות**") קובעת כי תכלית חיוב בעל דין בהוצאות היא "לשפות את בעל הדין שכנגד על הוצאותיו בהליך בהתחשב בתוצאותיו, במשאבים שנדרשו לניהולו ובהתנהלות בעלי הדין". במסגרת שומת ההוצאות נדרשת הערכאה הדיונית לבטא את "האיזון הראוי שבין הבטחת זכות הגישה לערכאות, הגנה על זכות הקניין של הפרט ושמירה על שוויון בין בעלי הדין" (תקנה 151(ב) לתקנות).



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

70. תקנה 152 לתקנות קובעת כי: בתום הדיון יפסוק בית המשפט הוצאות סבירות והוגנות, זולת אם מצא שקיימים טעמים מיוחדים שלא לחייב בהוצאות כאמור. כלומר, ברירת המחדל היא פסיקת הוצאות, ורק אם קיימים טעמים מיוחדים, לא ייפסקו הוצאות.

71. תקנה 153 לתקנות, קובעת את שיעור הוצאות המשפט שיש לפסוק, כאשר נקבע באופן מפורש כי סכום שכר טרחת עו"ד, לא יפחת מהתעריף המינימאלי בכללי לשכת עורכי הדין.

72. בתקנה 155 לתקנות נקבע:

"155. (א) בית המשפט יפסוק הוצאות משפט, ובלבד שבעל הדין פירט בסיכומי טענותיו באופן מפורש ומפורט את הוצאות המשפט כפי שנדרשו לצורך ההליך וצירף מסמכים התומכים בכך.
(ב) סכום הוצאות משפט יהיה צירופם של כל ההוצאות שהוצאו בעין ושנדרשו להליך כפי שיורה בית המשפט.
(ג) השופט שנתן את ההחלטה יורה על הוצאות המשפט, זולת אם הדבר נבצר ממנו."

73. התקנות משקפות את הפסיקה שנהגה קודם לכניסתן לתוקף, תוך שינוי אחד משמעותי שלפיו ברירת המחדל היא חיוב בהוצאות, כאשר על בית המשפט להצביע על טעמים מיוחדים שלא לעשות כן.

74. **ובמיושם לענייננו** - לאחר ששקלתי את מכלול השיקולים הרלוונטיים כמפורט לעיל ולאחר שנתתי דעתי למכלול נסיבות העניין, לרבות לכך שהצדדים השכילו להגיע להסכמות דיוניות ובכך צמצמו באופן ניכר את המחלוקת, אני מחייב את התובעים, יחד ולחוד, לשאת בהוצאות משפט לטובת הנתבעת בסך של 7,000 ₪. סכום זה ישולם על ידי התובעים, ביחד ולחוד, לנתבעת בתוך 30 יום מיום קבלת פסק הדין שאם לא כן יישא הפרשי הצמדה וריבית מיום פסק הדין ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק פסק הדין לבאי כוח הצדדים / לצדדים



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 2/145/2017

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ניתן היום, כ"ה אלול תשפ"א, 02 ספטמבר 2021, בהעדר הצדדים

מאיר פורת
המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה